

N. R.G. 15587/2022



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SEZIONE XV CIVILE
SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA

Il Tribunale in composizione collegiale, nella persona dei seguenti magistrati:

Dott. Angelo Mambriani – Presidente relatore

Dott.ssa Alessandra Guendalina Pascale – Giudice

Dott. Nicola Fascilla – Giudice

ha pronunciato, in nome del Popolo italiano, la seguente

SENTENZA

nella causa civile di primo grado iscritta al numero di ruolo generale R.G. 15587/2022, promossa da:

Parte_1 rappresentato e difeso, giusta procura allegata all'atto di citazione, dall'Avv. Nicola Nunziata ed elettivamente domiciliato presso il suo studio in Milano, Via Filippo Corridoni n. 11.

ATTORE

CONTRO

Controparte_1 in persona dell'amministratore unico dott. Controparte_2, [...] CP_3 e Controparte_4 tutti rappresentati e difesi, giusta procura allegata alla comparsa di costituzione e risposta, dall'Avv. Gianluca Indaco ed elettivamente domiciliati presso il suo studio in Roma, viale Giulio Cesare n. 71.

CONVENUTI

CONCLUSIONI

PER L'ATTORE

“Piaccia al Tribunale Ill.mo, contrariis reiectis e previa ogni più opportuna declaratoria, così giudicare: I – In via preliminare 1. occorrendo, ai fini della determinazione della legittimazione attiva dell'Avv. Paolo Sciumé a proporre le seguenti domande di merito, disporre ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio fino all'esito del processo promosso dallo stesso per l'impugnazione delle delibere dell'assemblea dei soci del 24.2.2020 di Controparte_1 attualmente pendente di fronte al Tribunale di Milano con nrg. 26010/2020 II

– Nel merito 2. dichiarare ex art. 2479 ter co.3 c.c. la nullità della delibera di approvazione del bilancio assunta dall'assemblea dei soci di Controparte_1 il 25.6.2020 3. condannare Controparte_1 e per essa il suo amministratore a compiere tutti gli atti necessari perché siano eliminati gli effetti della delibera del 25.6.2020, sia approntato un nuovo progetto di bilancio al 31.12.2019 e sia convocata l'assemblea dei soci di Controparte_1 per la sua approvazione, con adozione delle misure necessarie per la piena attuazione della decisione, ivi compresa la pubblicazione della sentenza presso il Registro delle imprese a spese della società convenuta 4. accertare la responsabilità ex art. 2476 co.3 c.c. degli ex amministratori di Controparte_1 dott. Controparte_3 e Avv. Controparte_4, per la mancata attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 9.12.2019, nonché per la predisposizione e la sottoposizione all'approvazione dei soci di un progetto di bilancio al 31.12.2019 omissivo e non veritiero; con conseguente condanna dei due amministratori al risarcimento dei danni procurati alla società, da liquidarsi complessivamente in € 2.586.772,67 o comunque nella misura ritenuta equa, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla data della domanda al saldo 5. condannare ai sensi dell'art. 2476 co.4 c.c. la stessa Controparte_1 a rimborsare all'Avv. Paolo Sciumé le spese di giudizio sostenute per far accertare e valere la responsabilità degli amministratori verso la società III – In via istruttoria 6. con ogni riserva di produrre documenti, formulare istanze e dedurre mezzi di prova IV – In ogni caso: con vittoria di diritti, onorari e spese, nonché più in generale i compensi versati per il presente giudizio, da quantificarsi ai sensi del DM 55/2014 o successivo.”

PER I CONVENUTI

“Tutto ciò considerato e premesso la Controparte_1 in persona dell'amministratore unico e legale rappresentante dottor Controparte_2, il dottor Controparte_3 e l'avvocato Controparte_4, come in epigrafe rappresentati, difesi e domiciliati, chiedono all'adito Tribunale di Milano di accogliere le seguenti conclusioni: a) in via preliminare rigettare, per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta di sospensione ex art. 295 c.p.c. avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé; b) sempre in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per difetto di legittimazione attiva e/o di interesse, la richiesta avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé di dichiarare la nullità della delibera assembleare della CP_1 del 25 giugno 2020; c) ancora in via preliminare dichiarare inammissibile e/o improcedibile, ai sensi dell'art. 2434 bis, 1 comma, c.c. così come richiamato dall'art. 2479 ter, 4 comma, c.c., la richiesta avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé di dichiarare la nullità della delibera assembleare della CP_1 del 25 giugno 2020; d) nel merito, anche se in via subordinata, rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé di dichiarare la nullità della delibera assembleare della CP_1 del 25 giugno 2020; e) sempre nel merito dichiarare inammissibile e/o improcedibile, per difetto di legittimazione attiva, la richiesta risarcitoria avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé nei confronti degli amministratori dottor Controparte_3 e avvocato Controparte_4; f) ancora nel merito rigettare perché infondata in fatto e in diritto, per tutti i motivi sopra esposti, la richiesta risarcitoria avanzata dall'avvocato Paolo Sciumé nei confronti degli amministratori dottor Controparte_3 e avvocato Controparte_4; g) con vittoria di spese, competenze e onorari”

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Svolgimento del processo.

Con atto di citazione dell'8 aprile 2022 *Parte_2* (di seguito, "l'Avv. *Pt_2* o *Pt_2* ") conveniva in giudizio *Controparte_1* (di seguito " *CP_1* " o la *CP_5* ") ed i suoi ex amministratori *Controparte_3* e *Controparte_4* al fine di ottenere: i) in via preliminare, ai sensi dell'art. 295 c.p.c. la sospensione del giudizio fino all'esito del processo promosso dallo stesso per l'impugnazione della delibera dell'assemblea dei soci del 24.2.2020 di *Controparte_1* attualmente pendente innanzi al Tribunale di Milano (R.G. n. 26010/2020); ii) ex art. 2479 ter, comma 3° c.c. la dichiarazione di nullità della delibera assembleare della Società del 25 giugno 2020 di approvazione del bilancio al 31.12.2019; iii) l'accertamento della responsabilità ex art. 2476, comma 3°, c.c. degli ex amministratori della Società per la mancata attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 9.12.2019, nonché per la predisposizione e la sottoposizione all'approvazione dei soci di un progetto di bilancio al 31.12.2019 omissivo e non veritiero, con conseguente condanna dei medesimi al risarcimento dei danni procurati alla società, da liquidarsi complessivamente in € 2.586.772,67.

A fondamento delle proprie domande deduceva quanto segue:

- l'Avv. Sciumé era un professionista di grande esperienza e notorietà, che nel corso della sua carriera aveva assistito importanti e noti clienti privati e pubblici, partecipando anche a diversi consigli di amministrazione di enti di indubbia rilevanza e notorietà;
- grazie alla sua attività professionale, l'Avv. Sciumé aveva ottenuto negli anni importanti ricavi personali – per centinaia di migliaia di euro ogni anno – non solo utilizzati per sostenere il tenore di vita benestante della propria famiglia, ma investiti in gran parte nell'acquisizione di partecipazioni in società di capitali, a loro volta titolari di importanti proprietà immobiliari;
- tra le varie società che negli anni erano state costituite dall'Avv. Sciumé vi era anche *CP_1* la cui attività consisteva nell'erogazione di servizi amministrativi e contabili a favore delle imprese clienti dello studio legale dell'Avv. Sciumé;
- al capitale della Società avevano partecipato nel tempo lo stesso Avv. Sciumé (nel 2019 per il 42,24 %) e Par.Im S.p.A. (nel 2019 per il 3,25 %), essendo detenuto per il resto da soci dello studio legale Sciumé e dipendenti della medesima *CP_1* ;
- a partire dal marzo 2018, era stato designato un consiglio di amministrazione composto dal presidente dott. *Controparte_3* (di seguito: *CP_3*) e dagli amministratori Avv. *CP_4* [...] (di seguito: l'Avv. *CP_4*) e dott. Giorgio Sciumé, figlio dell'Avv. Sciumé (doc. 1 att.), il quale ultimo nel dicembre 2019 aveva rassegnato le dimissioni;

- dopo anni in cui la Società aveva prodotto ricavi interessanti e soprattutto svolto un'attività strumentale e sinergica a quella dello studio Sciumé – Avvocati e Commercialisti (già studio Sciumé & Associati), negli ultimi tempi CP_1 mostrava di subire anch'essa le difficoltà della grave crisi economica del periodo. Situazione che ovviamente finiva per esprimersi nella produzione di perdite sempre più rilevanti, che imponevano allora ad amministratori e soci di discutere di quali misure adottare in ordine alla sorte della società;
- in una prima assemblea tenutasi il 9.12.2019, i soci decidevano – grazie al voto dell'Avv. Sciumé e di Par.Im – di incaricare gli amministratori di compiere gli atti necessari per la presentazione di un'istanza di concordato preventivo in continuità (v. doc. 6 att.). Decisione, questa, non attuata dagli amministratori di CP_1 ;
- il 12.12.2019 il consiglio di amministrazione composto da CP_3 e dall'Avv. CP_4 dichiarava l'esistenza di una causa di scioglimento della Società e la necessità di procedere ad una nuova convocazione dell'assemblea dei soci per la nomina del liquidatore, senza alcun riferimento all'avvio di procedure concorsuali (cfr. doc. 7 att.);
- l'assemblea dei soci convocata per il 27.1.2020 andava deserta (cfr. doc. 9 att.);
- veniva così convocata un'altra assemblea per l'adozione dei provvedimenti di ricapitalizzazione ed, in alternativa, di messa in liquidazione della Società (cfr. doc. 10 att.);
- in tale assemblea del 24.2.2020 – cui sorprendentemente e a differenza del solito partecipavano soci rappresentanti addirittura il 95,61 % del capitale sociale -, il socio CP_6 , in persona del dott. Giorgio Sciumé (amministratore dimissionario di CP_1 , che aveva rassegnato le proprie dimissioni pure dalla carica di amministratore unico di Par.Im mesi prima) dichiarava la propria disponibilità a sottoscrivere la ricostituzione del capitale sociale di CP_1 o comunque finanziarne la liquidazione “con una linea di credito fino ad Euro 500.000” (cfr. doc. 3 att.): disponibilità, questa, che veniva ribadita dalla società in assemblea e verbalizzata quale vero e proprio “impegno” di Par.Im a procedere in tal senso;
- sulla scorta dell’“impegno” assunto da CP_6 , l'assemblea dei soci deliberava quindi a) l'abbattimento del capitale sociale per perdite; b) il ripianamento delle perdite con l'imputazione di riserve e – entro il termine di un mese – il versamento dei soci (ossia la sola CP_6) di € 501.499,00; c) la ricostituzione del capitale sociale nella misura minima di € 10.000,00 (sempre da parte della sola CP_6 , che avrebbe dovuto versare così complessivi € 511.499,00);

- la suddetta delibera del 24.2.2020 finiva per privare l'Avv. Sciumé della partecipazione sociale fino ad allora detenuta e così lo stesso si vedeva costretto ad impugnarla;
- tale impugnazione, al pari del presente giudizio, era da inquadrare nell'ambito di un ampio contenzioso sviluppatosi negli ultimi anni tra l'Avv. Sciumé e la coniuge separata, signora CP_7 ed i loro figli;
- segnatamente, tra il 2003 ed il 2004, quando l'Avv. Sciumé aveva finito per essere suo malgrado coinvolto nel crack del Gruppo Parmalat, unicamente per il fatto di aver ricoperto la carica di consigliere di amministrazione indipendente della capogruppo (senza peraltro che gli fosse mai contestato alcun indebito arricchimento), aveva provveduto a trasferire simulatamente all'allora moglie le partecipazioni sociali di cui era proprietario. Cosicché la stessa signora CP_7 aveva finito per ritrovarsi formalmente ad essere socio di maggioranza, tra l'altro, delle società CP_6 , Edileco s.r.l. e Sesleria S.p.a.;
- l'intestazione simulata delle partecipazioni societarie e la successiva istituzione del Trust Diciotto nel quale erano confluiti i beni dell'Avv. Pt_2 non avevano comportato tuttavia alcuna reale modifica degli effettivi diritti di proprietà almeno sino alla separazione con la CP_7 avvenuta nel 2019, a seguito della quale il predetto coniuge unitamente ai figli ponevano in essere una serie di operazioni volte ad appropriarsi dei beni e delle società create dall'attore;
- in questa situazione, tra il febbraio e l'aprile 2020 Par.Im – in persona di Giorgio Sciumé e con l'appoggio degli altri familiari, ma soprattutto del socio di maggioranza InMedia Trust (sostituito dalla CP_8 Trust Diciotto) – aveva dichiarato il proprio intento di ripianare da sola le perdite della partecipata CP_1 e ne era divenuta poi l'unico socio, in contrasto con la volontà dell'Avv. Sciumé;
- pur avendo perduto lo *status* di socio di CP_1 , comunque già oggetto di apposita impugnativa dinnanzi a questo Tribunale (R.G n. 26010/2020: docc. 4 e 17 att.), lo Sciumé impugnava altresì la delibera soci del 25.6.2020, evidenziando che il bilancio al 31.12.2019, approvato in quella sede, era stato predisposto in maniera contraria ai criteri di veridicità e correttezza;
- in particolare, contestava l'omessa contabilizzazione di ingenti debiti gravanti su CP_1 verso lo studio Pt_2 – Avvocati e commercialisti (di seguito: CP_9) e verso lo studio [...] Controparte_10

- al riguardo, riferiva che **CP_1** negli anni si era ampiamente avvalsa di strumenti, spazi, servizi professionali, fiscali e tributari prestati dallo **CP_9** nonché di servizi amministrativi e di elaborazione dei dati a fronte di un riconoscimento di una percentuale sul fatturato generato dai clienti presentati dal predetto studio professionale;
- per la regolamentazione del suddetto rapporto tra lo **CP_11** e la Società era stato concluso un apposito contratto con il quale **CP_1** si impegnava a versare mensilmente al primo un acconto pari a € 5.000,00, salvo successiva determinazione a consuntivo delle somme dovute in ragione dei servizi resi dallo studio;
- **CP_1** aveva inoltre contratto dei debiti verso lo studio **Controparte_10** in quanto fruitrice dei locali messi a disposizione dalla società stessa e dell'attività di assistenza legale fornita dallo studio medesimo;
- l'odierna convenuta non solo si era astenuta dal versare le somme dovute agli studi riconducibili a **Pt_2** nonostante le richieste dell'attore, ma aveva altresì omesso di contabilizzare tali debiti nel bilancio approvato;
- nel bilancio in questione erano stati poi contabilizzati crediti inesistenti – o comunque irrecuperabili – vantati da **CP_1** verso lo **CP_9** per un ammontare pari a € 835.623,00;
- anche nell'ipotesi in cui questi crediti fossero stati effettivi, essi avrebbero dovuto essere oggetto di svalutazione in quanto irreuperabili, tenuto conto che lo studio **Pt_2** che ormai vedeva come unico socio l'attore, oltre ad essere gravato da ingenti debiti, non possedeva alcun bene e non svolgeva ormai da tempo alcuna attività professionale;
- nel bilancio impugnato erano inoltre stati messi a perdita alcuni crediti risultanti dai bilanci precedenti – in particolare quelli verso la **Controparte_12** - senza che gli amministratori avessero fornito alcuna spiegazione circa le ragioni per cui tale perdita dovesse essere posta a carico di **CP_1** ;
- il bilancio presentava infine una sottovalutazione degli oneri finanziari: essi erano diminuiti rispetto all'anno precedente, nonostante si fosse verificato un aumento del debito complessivo, della perdita di esercizio e di crediti verso i clienti e una diminuzione dei ricavi. Quindi nel corso del 2019 la Società non poteva aver avuto risultati della produzione tali da permettere il pagamento dei debiti e l'abbattimento degli oneri finanziari nella misura riportata a bilancio;

- l'alterazione dei dati di bilancio, in modo che essi non riflettessero l'effettiva situazione patrimoniale della Società, era finalizzata a dare continuità alla situazione di bilancio in modo da indurre i soci a procedere alla ricapitalizzazione della Società ed era, inoltre, volta ad ostacolare l'eventuale esercizio di azioni nei confronti degli amministratori in carica nel 2019 facendo apparire la Società in uno stato di apparente risanamento;
- la redazione del bilancio al 31.12.2019 in violazione dei criteri di veridicità e correttezza comportava la nullità della delibera impugnata per la cui declaratoria l'attore (sebbene al momento privo dello *status* di socio) aveva la legittimazione attiva ex art. 2479 ter, comma 3° c.c.;
- oltre ad impugnare la delibera di approvazione del bilancio al 31.12.2019, lo **Pt_2** esercitava anche l'azione di responsabilità nei confronti degli ex amministratori della Società Biscaglia e Platania;
- a fondamento di tale azione contestava due addebiti e, segnatamente: i) l'omessa attuazione della delibera dell'assemblea dei soci del 9.12.2019, con la quale erano stati incaricati di compiere gli atti necessari per la presentazione di un'istanza di concordato preventivo in continuità (cfr. doc. 6 att.); ii) la predisposizione e sottoposizione all'approvazione dei soci di un bilancio al 31.12.2019 omissivo e non veritiero;
- il danno conseguentemente subito da **CP_1** a causa della negligenza dei suddetti amministratori era in primo luogo identificabile nel mancato risparmio sul debito chirografario al 31.12.2019 che la Società e i suoi soci avrebbero potuto ottenere dall'effettiva proposizione ed approvazione della procedura di concordato preventivo in continuità quantificabile in € 1.399.348,00 (calcolando l'80 % dell'ammontare dei crediti chirografari, ex l'art. 160 l.f.: cfr. docc. 2 e 6 att.);
- rilevava inoltre che la predisposizione, e successiva approvazione, di un progetto di bilancio esatto da un punto di vista legale e contabile, unite alla necessaria restituzione delle somme incassate in danno di **CP_6**, avrebbero, in futuro, determinato l'adozione delle misure imposte dalla legge per il ripianamento delle perdite d'esercizio e quindi l'immediata messa in liquidazione di **CP_1**, se non addirittura il suo fallimento;
- per tutte queste ragioni la quantificazione del danno doveva essere considerata pari anche al valore delle "vendite di servizi" che sarebbe risultato perso da **CP_1** e che si poteva quantificare in € 1.187.424,67 - pari alla media delle "vendite" annue realizzate dalla Società tra il 2017 ed il 2019 (v. docc. 2 e 51 att.) – o comunque all'importo che il Tribunale avrebbe ritenuto equo liquidare.

* Con comparsa di costituzione e risposta del 2 novembre 2022 si costituivano in giudizio **CP_1** [...] **Controparte_3** e **Controparte_4** instando per il rigetto integrale delle domande attoree.

A fondamento delle proprie pretese, deducevano quanto segue:

- anzitutto, rilevavano la carenza di legittimazione attiva in capo all'attore il quale, per sua stessa ammissione, non era più socio di **CP_1** né al momento della proposizione dell'azione né alla data di assunzione della delibera impugnata;
- ai sensi dell'art. 2479 *ter* c.c., si doveva escludere la legittimazione di chi non è socio a chiedere l'annullamento di deliberazioni assunte dall'assemblea di una società;
- peraltro, la legittimazione attiva non poteva derivare dall'infondata aspettativa di essere di nuovo socio ad esito del procedimento di impugnazione avente ad oggetto la precedente delibera del 24.4.2020 (la cui impugnazione era *sub judice*);
- evidenziavano anche l'assenza di un interesse concreto e attuale dell'attore al fine di procedere all'impugnazione della delibera di approvazione del bilancio per cause di nullità;
- in proposito, osservavano che colui che propone l'azione deve dimostrare sia l'esistenza di un concreto interesse ad agire sia che la proposizione dell'azione sia volta ad evitare una lesione attuale di un proprio diritto con conseguente danno per la propria sfera giuridica;
- l'interesse ad impugnare per nullità la delibera di approvazione di bilancio era quindi legato all'impossibilità di ottenere le informazioni che il bilancio dovrebbe fornire a causa della sua scorrettezza o della scarsa chiarezza;
- ne discendeva che la domanda attorea di impugnazione della delibera assembleare del 25.6.2020 doveva essere ritenuta inammissibile in quanto legata ad una asserita frustrazione della aspettativa del non socio Sciumé alla percezione di un dividendo o di un immediato vantaggio patrimoniale;
- deducevano inoltre l'inammissibilità della domanda per violazione di quanto disposto dall'art. 2434 -bis, tenuto conto che ancor prima della proposizione dell'azione in commento era stato già approvato il bilancio successivo al 31.12.2020 (cfr. doc. 7 conv.);
- contestavano anche il merito delle censure attoree sul bilancio al 31.12.2019;
- in primo luogo, rilevavano che in data 2 dicembre 2019 l'assemblea ordinaria e straordinaria di **CP_1**, alla quale era presente lo Sciumé, veniva discusso e analizzato il bilancio infrannuale al

25 ottobre 2019 in cui già erano indicati gli stessi addebiti contestati in citazione dall'attore e, in tale occasione, egli nulla aveva eccepito e nulla aveva contestato (cfr. doc. 10 att.);

- il suddetto bilancio infrannuale riportava segnatamente:
 - (a) le svalutazioni delle “Immobilizzazioni Finanziarie” per complessivi euro 407.763,48;
 - (b) la rilevazione dei crediti vantati da **CP_1** a quel momento, come da risultanze contabili e documentali poi confermate con la “situazione al 31/12/2019”, presentata all’assemblea straordinaria dei soci del 24 febbraio 2020;
 - (c) la rilevazione di svalutazioni dei crediti per euro 200.247,00 sulla base dei prudenziali giudizi formulati dagli amministratori;
- alla luce dell’efficacia vincolante esplicita dal bilancio nei confronti dei soci, si doveva ritenere quindi che il recepimento nel bilancio infrannuale al 25 ottobre 2019 di **CP_1** delle poste oggi contestate aveva fatto in modo che esse diventassero definitive;
- in ogni caso, si è in presenza di un bilancio illecito ogni qual volta la violazione dei precetti inderogabili di legge che presiedono alla sua formazione non permette di percepire con sufficiente chiarezza le specifiche informazioni che la lettura del documento, e dei suoi allegati, dovrebbe offrire in relazione a ciascuna delle poste da cui il bilancio è formato;
- risultano dunque rilevanti i soli difetti di veridicità e correttezza idonei ad alterare in modo significativo la rappresentazione patrimoniale ed economica in cui il bilancio consiste;
- con riferimento alla pretesa omessa contabilizzazione di debiti di **CP_1** la ricostruzione operata da **Pt_2** risultava priva di supporto probatorio ed infondata in diritto;
- trattavasi, infatti, di somme di cui l’attore pretendeva il pagamento sulla base di clausole contrattuali invalide, inefficaci o comunque prescritte e in relazione alle quali l’attore non era fornito di legittimazione attiva;
- tali pretesi crediti non potevano costituire un debito che la Società avrebbe dovuto contabilizzare in quanto si trattava di passività definibili come “remote” ai sensi dei principi contabili internazionali OIC 31 e cioè perdite in relazione alle quali la probabilità che la passività potenziale si potesse realizzare risultava essere un evento eccezionale e non preventivabile dal soggetto valutatore.;
- con riferimento alla pretesa contabilizzazione di crediti inesistenti e comunque irrecuperabili **CP_1** e agli ulteriori indici di scorrettezza del bilancio di **CP_1** ribadivano l’efficacia

vincolante dell'analisi del bilancio infrannuale al 25 ottobre, evidenziando che peraltro nessuna lettera di contestazione era mai pervenuta da parte attrice;

- in ordine all'azione promossa nei confronti di CP_3 e CP_4, rilevavano che l'art. 2476, comma 3° c.c. attribuiva solo al socio della società a responsabilità limitata la legittimazione a proporre azione di responsabilità contro gli amministratori o i liquidatori;
- poiché Pt_2 non possedeva la qualifica di socio, lo stesso era dunque privo di legittimazione attiva a proporre tale azione;
- al soggetto terzo rispetto alla società residuava soltanto l'azione risarcitoria ex art. 2476, comma 6° c.c., la quale, rientrando nello schema della responsabilità aquiliana, presupponeva che i danni fossero stati direttamente cagionati ai soci o ai terzi come conseguenza immediata della condotta degli amministratori medesimi;
- nondimeno, le doglianze sollevate da Pt_2 rientravano nel novero del danno patrimoniale indiretto e dunque non erano passibili di ristoro ex art. 2476, comma 6° c.c.;
- in ogni caso, la richiesta attorea risultava sfornita di supporto probatorio in quanto Sciumé si era limitato ad attribuire alle condotte degli amministratori una potenzialità dannosa non riferibile direttamente all'attore;
- infine, nessuna responsabilità poteva essere attribuita a CP_4 in quanto consigliere privo di deleghe.

* All'udienza tenutasi il 22.11.2022 il Giudice, riservando al prosieguo la decisione in ordine alla sospensione del processo in attesa della definizione del giudizio R.G. n. 26010/2020 nel cui ambito peraltro l'istanza di sospensione della delibera ivi impugnata era stata rigettata, assegnava alle parti i termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c. e rinviava il processo per l'ammissione delle prove all'udienza del 21 marzo 2023.

A tale udienza il Giudice, ritenute superflue le prove richieste da parte attrice, non le ammetteva e rinviava il processo all'udienza del 23 gennaio 2024, per precisazione delle conclusioni.

A tale ultima udienza, evaso il suddetto incumbente, il Giudice assegnava alle parti i termini di cui all'art. 190 c.p.c. e rimetteva la causa al Collegio per la decisione. Parte attrice non depositava gli scritti conclusionali.

2. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dalla convenuta CP_1 e la conseguente inammissibilità dell'azione di impugnazione della delibera assembleare di approvazione del bilancio del 25 giugno 2020 ex art. 2479 ter, comma 3, c.c. Accoglimento.

L'eccezione di carenza di legittimazione dell'attore all'impugnazione della deliberazione per cui è processuale fondata.

Occorre premettere che è del tutto pacifico tra le parti che l'Avv. Sciumé, a seguito della mancata sottoscrizione dell'aumento di capitale deliberato dalla Società il 24 febbraio 2020, ha perso la qualità di socio della stessa, essendo divenuto socio unico Par.Im (cfr. visura CP_1 doc. 1 att.). Dunque l'attore non era socio al momento della notificazione dell'atto di citazione.

Ciò posto, parte attrice ha fondato la propria legittimazione ad agire deducendo di avere impugnato tale deliberazione e che il relativo processo era pendente avanti questa Sezione specializzata con numero di ruolo n. 26010/2020.

In ordine agli effetti della perdita della qualità di socio sulla legittimazione ad impugnare per nullità, la Corte di cassazione ha affermato:

“... quando l'interesse ad agire è collegato alla qualità di socio, la perdita di tale qualità determina normalmente anche la perdita dell'interesse ad agire. Tale regola non opera e l'interesse ad agire sopravvive alla perdita della qualità di socio, soltanto quando l'attore vanta un diritto in relazione alla sua passata partecipazione e tale diritto dipenda dall'accertamento della legittimità di una delibera assembleare presa quando egli era ancora socio” ⁽¹⁾.

Si può perciò ritenere che sussista *perpetuatio legitimationis*, con riferimento alle impugnazioni per nullità di deliberazioni antecedenti già proposte, in capo a chi abbia impugnato la deliberazione che determina l'estinzione del rapporto sociale e cioè che, essendo l'interesse ad impugnare per nullità dipendente dall'esito della successiva impugnazione, sia attualmente presente fino all'eventuale rigetto di questa.

Viceversa, per le deliberazioni antecedenti ma non impugnate o per le successive, l'efficacia delle delibere estintive del rapporto sociale, anche se invalide, comporta che l'interesse ad impugnare deve essere valutato a prescindere dalla qualità di socio e dunque potrà essere ritenuto attuale e concreto solo alle condizioni meglio indicate di seguito. Anche in questi casi, tuttavia, la sospensione degli effetti della deliberazione estintiva del rapporto sociale avrà effetto di supporto alla legittimazione

¹⁾ Cass., n. 4372 del 2003.

all'impugnazione per nullità delle deliberazioni in questione, dovendo essere valutata considerando l'impugnate ancora socio.

Nel caso di specie, la vicenda giudiziale concernente la deliberazione di aumento di capitale di **CP_1** assunta il 24 febbraio 2020, causativa dell'estromissione dello **Pt_2** dal capitale sociale della Società, fa ritenere che la sua legittimazione ad impugnare la deliberazione oggetto del presente processo deve essere valutata considerandolo non già quale socio ma quale terzo rispetto alla Società stessa.

Anzitutto il ricorso proposto dallo **Pt_2** in corso di causa per far sospendere gli effetti della deliberazione suddetta è stato rigettato con ordinanza del 7 maggio 2021 e l'ordinanza non è stata reclamata (doc. 17 att.).

In secondo luogo, l'impugnazione è stata rigettata nel merito con la sentenza che ha definito il processo suindicato (Trib. Milano, SSI, sent n. 8235/2023 del 23 ottobre 2023; doc. 2 conclusionale conv). Sul punto appare particolarmente significativo e del tutto condivisibile il seguente passaggio motivazionale:

*“(...) Del resto il fatto che l'investimento compiuto da **CP_6** nell'acquisto del titolarità della partecipazione totalitaria in **CP_1** non fosse reputato conveniente dal socio preteso titolare “occulto” del pacchetto di maggioranza che avrebbe preferito traslare sui creditori, attraverso la falcidia concordataria, l'onere del sostegno finanziario necessario al risanamento dell'impresa non è faccenda che possa in alcun modo riguardare la **CP_1**, soggetto estraneo alle oscure dinamiche della compagine sociale della sua socia di minoranza **CP_6**.*

*Le vicende del patrimonio familiare di un socio che si afferma titolare “occulto” del pacchetto di maggioranza di **CP_6**, peraltro, in spregio alle dichiarazioni confessorie di impossidenza pacificamente rese nell'ambito dell'accordo transattivo concluso il 23.10.2019 con la procedura Parmalat, non interessano le società coinvolte in quella che è una normale operazione di ricapitalizzazione con impiego di supporto finanziario infragruppo” (cfr. pag. 13.).*

Inoltre, questo Tribunale, con sentenza n. 8277 del 24 ottobre 2023, ha altresì rigettato l'impugnazione proposta dall'Avv. Sciumé contro la deliberazione assunta da Par.Im il 7 aprile 2020 di ratifica dell'operato del suo amministratore nell'operazione di aumento di capitale deliberato da **CP_1** il 24

febbraio 2020, a sua volta impugnato con l'esito appena sopra illustrato (doc. 3 conclusionale conv.)⁽²⁾.

Anche la querela presentata in sede penale dall'Avv. **Pt_2** con riferimento all'operazione di ricapitalizzazione di **CP_1** ad opera di Par.Im. è stata di recente oggetto di provvedimento di archiviazione (doc. 1 conclusionale conv.).

In considerazione di tutto quanto sopra esposto, ritiene il Tribunale che la legittimazione dello Sciumé ad impugnare di nullità la deliberazione di cui si discute in questa sede debba essere valutata considerandolo non già socio di **CP_1** bensì terzo rispetto ad essa.

²⁾ *"Il pilastro logico su cui si fonda la sua ricostruzione è che l'atto gestorio ratificato si sia risolto, senza ombra di dubbio, in un danno dolosamente cagionato alla società dall'amministratore, in quanto si tratterebbe di investimento insensatamente effettuato dalla socia di minoranza in una società partecipata irrimediabilmente decotta. Ma la circostanza è smentita dal comportamento tenuto dallo stesso attore che, quando era socio di maggioranza della **CP_1**, preso atto della profonda situazione di crisi economica e finanziaria in cui versava, si era strenuamente opposto alla sua messa in liquidazione insistendo, anche in via giudiziale, per ottenere che fosse avanzata domanda di concordato preventivo in continuità, così riconoscendole la possibilità di risanamento mediante la prosecuzione dell'attività di impresa (v. doc. 11, 12 di parte convenuta).*

In questo contesto la scelta gestoria dell'amministratore ratificata dall'assemblea della Par.Im. si rivela tutt'altro che insensata, trattandosi di una decisione imprenditoriale insindacabile, ancorché rischiosa, mirante al risanamento dell'impresa della società partecipata mediante il fisiologico apporto di finanza da parte di uno dei soci anziché, come avrebbe preferito il socio attore, attraverso il ricorso al beneficio della falcidia concordataria.

*Ciò a tacere, poi, del fatto che la **CP_6** all'esito dell'operazione si è ritrovata, comunque, a fronte dell'esborso ad essere titolare della partecipazione totalitaria in **CP_1** che, come già sottolineato, lo stesso comportamento tenuto dall'attore, induce ad escludere che fosse all'epoca priva di prospettive rilancio dell'attività e di recupero della redditività.*

L'inconfigurabilità nell'operazione di ricapitalizzazione contestata del danno patrimoniale alla società e, comunque, del compimento da parte dell'amministratore di un atto di disposizione di beni sociali intenzionalmente diretto a danneggiarne il patrimonio, consente di escludere l'esistenza dell'elemento materiale e dell'elemento soggettivo del reato denunciato dall'attore per sostenere l'illiceità penale dell'attività gestoria oggetto della ratifica impugnata.

*Quanto, poi, alla provenienza della provvista impiegata da Par.Im per ricapitalizzare la partecipata **CP_1** dal patrimonio della controllata **Controparte_13** che, all'epoca, aveva di recente riscosso dalla vendita dell'immobile di sua proprietà la somma di ben 11 milioni di euro, lungi dal connotare automaticamente di illiceità l'operazione la colloca piuttosto nel contesto di dinamiche di supporto finanziario del gruppo alla partecipata in crisi che impone di verificare nell'accertamento della rilevanza penale del fatto anche l'esistenza di quei prevedibili vantaggi compensativi che, ai sensi dell'art. 2634 comma 3 c.c., espungono il fatto dall'area dell'anti giuridicità penale.*

*Del resto il fatto che l'investimento compiuto da **CP_6** nell'acquisto del titolarità della partecipazione totalitaria in **CP_1** non sia reputato conveniente dal socio preteso titolare "occulto" del pacchetto di maggioranza che avrebbe preferito traslare sui creditori, attraverso la falcidia concordataria, l'onere del sostegno finanziario necessario al risanamento dell'impresa non è faccenda che possa in alcun modo riguardare la società convenuta: nessuna pretesa "titolarità reale" del pacchetto di azioni di maggioranza da parte dell'attore le sarebbe, infatti, opponibile in mancanza dell'intestazione, all'esito di un giudizio di rivendica nei confronti dell'attuale titolare delle partecipazioni, dei relativi titoli.*

Le vicende del patrimonio familiare di un socio che si afferma titolare "occulto" del pacchetto di maggioranza, peraltro, in spregio alle dichiarazioni confessorie di impossidenza pacificamente rese nell'ambito dell'accordo transattivo concluso il 23.10.2019 con la procedura Parmalat, non interessano le società coinvolte in quella che è una normale operazione di ricapitalizzazione con impiego di supporto finanziario infragruppo.

*L'impugnazione proposta per ottenere la declaratoria di nullità per illiceità dell'oggetto della deliberazione dell'assemblea dei soci Par Im s.p.a. del 7 aprile 2020 nella parte in cui ha ratificato l'operato dell'amministratore in relazione all'operazione di ricapitalizzazione della partecipata **CP_1** è priva di fondamento e deve essere respinta".*

Orbene, l'art. 2479-ter, comma 3, c.c. consente di impugnare le delibere aventi oggetto illecito a “*chiunque vi abbia interesse*”, così legittimando soggetti terzi diversi da quelli indicati al primo comma del medesimo articolo (soci dissenzienti, amministratori e sindaci).

Si tratta di interesse “sostanziale” con funzione di legittimazione all'azione di nullità. Tale configurazione della legittimazione all'azione non elide il fatto che, perché l'azione sia ammissibile, occorre che sussista anche l'interesse ad agire ex art. 100 c.p.c., quale interesse ad ottenere un provvedimento giurisdizionale che elimini una situazione di pregiudizio arrecata dalla delibera alla posizione giuridica del soggetto agente. Tuttavia, come è stato pure notato, la distinzione dell'interesse sostanziale e di quello processuale ha, rispetto all'impugnazione per nullità, sapore essenzialmente teorico e scarso rilievo pratico, poiché è assai arduo ipotizzare il caso di un attore che vanti il primo e non anche il secondo, finendo i due aspetti per coincidere.

In altri termini, perché si possa affermare l'interesse all'impugnativa per nullità di un soggetto terzo sia rispetto al rapporto fra i soci e la società che a quello tra la società e i suoi organi, egli deve prospettare la titolarità di una situazione giuridica qualificata da una correlazione con gli effetti della deliberazione impugnata.

L'interesse a tale impugnativa è quindi legato agli effetti che la delibera viziata ha prodotto o può produrre nella sfera giuridica dell'impugnante, non essendo sufficiente un generico interesse all'eliminazione delle invalidità o, più specificamente, al corretto svolgimento dell'attività sociale, ovvero al conseguimento di vantaggi da parte di altri terzi per effetto dell'eliminazione della delibera (es.: i soci stessi).

Il terzo che intenda impugnare la delibera societaria viziata deve cioè dimostrare l'esistenza di un interesse concreto ed attuale a conseguire attraverso il giudizio d'impugnazione un risultato pratico giuridicamente apprezzabile, in termini di ottenimento di un vantaggio proprio giuridicamente qualificato (e non di mero fatto) o di riduzione di un pregiudizio ⁽³⁾.

⁽³⁾ “Il principio secondo cui l'interesse ad agire comporta la verifica, da compiersi d'ufficio da parte del giudice, in ordine all'idoneità della pronuncia richiesta a spiegare un effetto utile alla parte che ha proposto la domanda, trova applicazione anche in riferimento all'azione di accertamento della nullità delle deliberazioni adottate dall'assemblea di una società, il cui esercizio postula un interesse che, oltre a dover essere concreto ed attuale, si riferisca specificamente all'azione di nullità, non potendo identificarsi con l'interesse ad una diversa azione, il cui esercizio soltanto potrebbe soddisfare la pretesa dell'attore. (In applicazione di tale principio, la S.C. ha confermato la sentenza impugnata, la quale aveva dichiarato inammissibile, per difetto d'interesse, l'azione di nullità della delibera di approvazione del bilancio di liquidazione del CP-1 di previdenza integrativa dell' CP-15 proposta dagli iscritti al medesimo CP-1 rilevando che la dichiarazione di nullità non avrebbe comportato la rimozione del limite di spesa imposto dall'art. 4 del decreto-legge 24 settembre 1996, n. 497,

Occorre quindi che la delibera viziata incida concretamente sulla sfera giuridica del soggetto impugnante e che sussista un rapporto di causalità tra il vizio lamentato e tale effetto.

L'interesse idoneo a determinare la legittimazione all'esercizio dell'azione di nullità è comunque per lo più identificabile nella necessità di rimuovere una specifica situazione pregiudizievole, discendente dall'atto interno contro il quale il terzo insorge, ritenendosi comunque che esso interesse non possa consistere nell'esigenza di astratta legalità dell'agire sociale derivante dal fatto che la deliberazione impugnata risulti affetta da vizi insanabili ⁽⁴⁾.

L'interesse, come noto, deve sussistere al momento della proposizione della domanda e permanere per tutta la durata del processo.

Venendo al caso che ne occupa, occorre muovere dalla circostanza che oggetto di impugnazione è la deliberazione di approvazione del bilancio di esercizio.

Come noto, nelle società di capitali, il bilancio di esercizio, avendo la funzione non soltanto di misurare gli utili e le perdite dell'impresa, ma anche di fornire ai soci e al mercato tutte le informazioni richieste dall'art. 2423 c.c., deve essere redatto nel rispetto dei principi di verità, correttezza e chiarezza e delle regole di redazione poste dal legislatore, principi e regole che, pur rispecchiando a loro volta dai principi contabili e avendo un contenuto di discrezionalità tecnica, integrano precetti giuridicamente cogenti, alla cui violazione conseguono l'illiceità del bilancio e la nullità della deliberazione assembleare con cui è stato approvato ⁽⁵⁾.

Orbene, parte attrice avrebbe dovuto allegare e provare il proprio concerto interesse ad agire – e dunque la propria legittimazione – proprio e specificamente in relazione a tale (tipo di) delibera.

Al contrario, parte attrice non solo non ha fornito prova di un interesse concreto ed attuale all'impugnazione della delibera *de qua*, ma non lo ha neppure prospettato e nemmeno a seguito dell'eccezione in tal senso sollevata da parte convenuta.

Segnatamente, nell'atto di citazione ha affermato testualmente: “*l'Avv. Sciumé – in attesa di tornare a far parte della compagine sociale, a seguito dell'impugnazione della delibera 24.2.2020 di CP_1 che ha già proposto – ha diverse ragioni per impugnare il bilancio approvato dalla società. Con il*

convertito con modificazioni dalla legge 19 novembre 1996, n. 588, ai fini dell'estinzione delle obbligazioni della società nei confronti degli attori)”: Cass. civ. n. 16159 del 2007. In tema v. anche Cass. civ. n. 4372 del 2003, cit.; Corte d'Appello Brescia 15.11.2022; Trib. Varese, 12 dicembre 2006, in Il merito, 2007, 6, 21.

⁽⁴⁾ In tal senso v. Cass. civ. n. 1699 del 1985, in Foro it., 1985, I, 2665; Cass. civ. n. 3881 del 1988, in Foro it., 1989, I, 2925; Cass. civ. n. 3132 del 1992, in Giur. Comm., 1992, I, 3070.

⁽⁵⁾ *Ex multis*, Cass. civ., SS.UU. n. 27 del 2000; Cass. civ. n. 4120 del 2016; Cass. civ. n. 13031 del 2014.

presente atto l'esponente chiede quindi al Tribunale di Milano di dichiarare l'invalidità del bilancio in questione, cosicché esso possa essere sostituito da uno corretto e possano essere adottate le misure necessarie ad evitare pregiudizi per i terzi, ma anzitutto per la stessa società ed i suoi soci" (cfr. pagg. 6-7); analogamente, nella memoria ex art. 183, comma 6, n. 1 c.p.c., senza nulla aggiungere rispetto alle deduzioni svolte in citazione, ha asserito che *"L'azione giudiziaria avviata dall'odierno attore risulta, infatti, volta ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, a garanzia non solo dei soci, certamente interessati all'andamento della gestione societaria, ma anche di "tutti i soggetti che con la società entrano in rapporto, i quali hanno diritto a conoscere la situazione patrimoniale e finanziaria dell'ente"* (cfr. pag. 4-5).

Dalla lettura dei rilievi appena riportati emerge pianamente come lo stesso attore abbia fondato la propria legittimazione ad agire nel generico interesse, in qualità di terzo, ad ottenere una corretta, trasparente e veritiera esposizione delle poste in bilancio, così mancando di allegare il concreto pregiudizio nella propria sfera giuridica discendente dalla declaratoria dell'invalidità del bilancio in questione.

Senza considerare poi che dal complesso delle difese spiegate da parte attrice (anche con riguardo all'azione di responsabilità spiegata nei confronti degli ex amministratori di CP_1) può desumersi che ciò di cui si egli si lamenta è qualcosa che non dipende affatto dalla deliberazione di cui si discute e cioè ancora l'operazione di ricapitalizzazione della Società effettuata dal socio Par.Im (divenuto unico) – in tesi illegittima (v. *supra*) – in luogo dell'accesso ad una procedura concorsuale quale il concordato preventivo in continuità.

Emblematica in tal senso è la seguente allegazione: *"Le ragioni per le quali il bilancio è stato approvato in questo modo sono del resto chiarissime. Da un lato, lo scopo di questa scelta è stato quello di dare continuità ad una situazione di bilancio che in precedenza era stata sfruttata per indurre l'ormai unico socio di CP_1 a ricapitalizzare la società – per quanto in modo insufficiente – versando una somma di oltre € 500.000,00; e dall'altro consentire ai membri del Consiglio di Amministrazione in carica nel 2019 di abbandonare la società in una situazione di apparente risanamento, così da ostacolare l'esercizio di azioni nei loro confronti e, tra l'altro, dall'essere coinvolti in eventuali procedure concorsuali da cui essa fosse stata interessata"* (cfr. pag. 8 citaz.).

Si tratta dunque di questioni del tutto estranee all'interesse – come sopra configurato – all'impugnazione per nullità della delibera di cui si discute.

Infine, non si può non sottolineare, a riprova della carenza di interesse in capo all'attore, che la delibera assembleare qui impugnata approva un bilancio – quello al 31 dicembre 2019 – che pacificamente in nulla differiva dalla situazione patrimoniale al 25 ottobre 2019 approvato dall'assemblea del 2 dicembre 2019 anche dall'allora socio Paolo Sciumé.

In ragione di quanto esposto, questo Collegio ritiene, ai sensi dell'art. 2479 *ter*, comma 3, c.c., l'Avv. **Pt_2** privo della legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio al 31.12.2019 assunta dalla Società il 25 giugno 2020.

* *Ad abundantiam*, si rileva che, anche a prescindere dall'accoglimento della predetta eccezione preliminare, l'azione di impugnazione della delibera *de qua* risulta comunque inammissibile sotto un ulteriore profilo.

A mente dell'art. 2434 *bis* c.c. “*Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo*”.

Trattasi di una disposizione senz'altro applicabile anche alle società a responsabilità limitata stante l'esplicito richiamo contenuto all'art. 2479-*ter*, comma 4, c.c.

Nel caso di specie, risulta *per tabulas* che, nel momento in cui l'attore ha incardinato il presente giudizio – ovvero in data 8 aprile 2022 –, l'assemblea dei soci di **CP_1** aveva già approvato il bilancio al 31.12.2020 successivo a quello impugnato, con delibera del 15 febbraio 2022 (cfr. doc. 7 conv.).

Accelerato lo spirare del termine decadenziale previsto dalla citata disposizione, l'impugnazione per cui è processo è, anche sotto il profilo in esame, all'evidenza inammissibile.

3. L'eccezione di carenza di legittimazione attiva svolta dai convenuti **CP_3 e **CP_4** in ordine all'azione di responsabilità degli amministratori ex art. 2476 c. 3 c.c. Accoglimento.**

Anche l'eccezione preliminare in esame svolta da parti convenute risulta fondata con conseguente inammissibilità della correlata domanda attorea.

È testualmente previsto che la legittimazione ad agire in giudizio nei confronti degli amministratori per far valere la loro responsabilità risarcitoria verso la società spetta solo ai soci. Si tratta di norma di

stretta interpretazione prevedendo un caso di legittimazione straordinaria in deroga al principio di cui all'art. 81 c.p.c.

Venendo al caso di specie, l'attore, anche in questo caso, ha fondato la propria legittimazione su una valutazione prospettica da operare ad esito della definizione del citato giudizio di impugnazione della delibera adottata dalla Società convenuta in data 24 febbraio 2020, a seguito della quale, come già ricordato, Par.Im era divenuto socio unico di CP_1 e Pt_2 aveva perduto la qualità di socio.

Nondimeno, la mera impugnativa di quella delibera risulta priva di rilievo ai fini dell'accertamento della legittimazione in capo all'attore in relazione alla domanda in esame e ciò per due ordini di ragioni: i) per quanto impugnata, la delibera a seguito della quale il socio ha perduto tale qualità, non sospesa, è attualmente efficace ed è pacifico che, ad oggi, lo Pt_2 non è socio di CP_1 ; ii) la legittimazione ad agire, come condizione dell'azione, deve sussistere tanto al momento della proposizione dell'azione quanto al momento della decisione, essendo dunque irrilevante, rispetto al presente processo, che essa possa sopravvenire a seguito di futura sentenza costitutiva passata in giudicato, che, per quanto possa esserle riconosciuto effetto retroattivo, soffre il limite della irreversibilità delle situazioni giuridiche esaurite ⁽⁶⁾.

Essendo dunque pacifico che Sciumé non era socio al momento dell'introduzione del presente contenzioso, né lo è divenuto neppure *medio tempore*, va senz'altro affermata la sua carenza di legittimazione all'esercizio dell'azione di responsabilità verso gli amministratori CP_3 e CP_4 .

Occorre in ultimo precisare che va escluso che parte attrice abbia inteso promuovere nei confronti degli amministratori CP_3 e CP_4 la diversa azione risarcitoria ex art. 2476, comma 6°, c.c., non avendo minimamente prospettato alcun danno diretto come conseguenza immediata della condotta degli amministratori medesimi.

In ossequio a quanto fin qui esposto, questo Tribunale – stante la fondatezza delle eccezioni preliminari sollevate da parti convenute – ritiene di dichiarare inammissibili entrambe le domande attoree.

* * *

4. Le spese processuali.

Il regime delle spese processuali è regolato dal principio di soccombenza ex artt. 91 e ss. c.p.c. Parte attrice va pertanto condannata al pagamento, in favore di parte convenuta CP_1 , Controparte_3 , Controparte_4 delle spese di lite che si liquidano – in applicazione dei criteri di cui al d.m. n. 55 del

⁶⁾ Cfr. Cass., n. 4946 del 2013.

2014 e successive modificazioni, considerato il valore e la complessità della causa nonché gli atti effettivamente depositati – in Euro 35.000,00 per compensi, spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, Sezione XV civile - specializzata in materia di impresa, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa civile in epigrafe, respinta o assorbita ogni ulteriore o contraria domanda, istanza, eccezione e deduzione, così provvede:

I) DICHIARA inammissibili le domande promosse da parte attrice *Parte_1* ei confronti di parti convenute *Controparte_1* *Controparte_3* e *Controparte_4* .

II) CONDANNA parte attrice *Parte_1* a pagare a parti convenute *Controparte_1* *Controparte_3* e *Controparte_4* le spese di lite, che si liquidano in Euro 35.000,00 per compensi, oltre spese forfettarie (15%), IVA e CPA come per legge.

Milano, 16 maggio 2024

Il Presidente estensore
ANGELO MAMBRIANI